

2-кейс. ЖУРНАЛИСТ “ТИЗЗАДАН ЮҚОРИ” ЮБКАЛАР ҲАҚИДА ГАПИРГАНДА

Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси телеканалларининг бирида Халқаро пресс-клуб ва “Ёшлар” телеканали билан қўшма лойиҳаси намойиш этилди. Халқаро пресс-клубнинг навбатдаги кўрсатувига меҳмон сифатида давлат таълим тизими раҳбарлари ва бошқа мутасаддилар таклиф этилган эди. Кўрсатувнинг бошида Ўзбекистон халқ таълими тизимидаги камчиликлар, муаммолар ўртага ташланган. Журналист таълим тизимидаги камчиликлар ҳақида гапирар экан, бугунги кунда Тошкент шаҳрининг умумтаълим мактабларининг олд қисми аксарият ҳолатларда тирбанд бўлиши, бунинг асосий сабаби сифатида мактаб ўқувчиларининг таълим муассасаси эшигигача машинада келишни исташлари кўрсатилди. Шунингдек, кўрсатувда кўпгина мактаб ва коллежларда ўқувчи қизлар тиззадан юқори юбка кийишлари, ортиқча пардоз қилишларини танқид остига олинган. Бунга кўрсатувда қатнашган Халқ таълими вазири ҳам қўшилиб, бу йилдан мактаб формалари жорий қилингани ҳақида гапиргач, журналист “Ёшлар” телеканали томонидан тайёрланган лавҳага йиғилганларнинг эътибор қаратишларини сўраган.

Телелавҳа юқорида келтирилган мактаб яқинида тасвирга олинганда журналист репортаж қаҳрамонлари, яъни ўқувчи ва ота-оналардан рухсат олмаганини сезиш мумкин. Кадрда турли машиналардан мактаб олдида тушиб қолаётган ўқувчилар ва уларга изох сифатида журналистнинг ота-оналар фарзандларини ҳаддан ташқари эркалатиб юборганликлари ҳақидаги гапларини тинглаш мумкин. Лавҳа давомида яна тор юбка кийган мактаб ўқувчиси ва худди шундай кийинган коллеж талабалари тасвирланади. Журналист кадр ортидан уларни ахлоқсизликда айблайди. Кадрда юзлари очик ҳолатда кўрсатилган ёш қизларга журналистнинг очикдан-очик салбий муносабати билдирилган. Лавҳа якунида Халқаро пресс-клуб меҳмони бўлган

Халқ таълими вазири мактабларда формаларни жорий қилиш зарурлиги борасида фикр юритган.

Кўрсатув эфирга кетгач, журналист томонидан ахлоқсизга чиқарилган ўқувчиларнинг ота-оналари ва ёшлар ўз норозиликларини билдиришган. Хусусан, янгиликлар сайтларида кўрсатувда фарзандлари намойиш этилган ота-оналар Халқаро пресс-клуб раисини судга бериш ниятида эканликларини айтишган. Кўрсатувда бевосита қатнашган Халқ таълими вазири ҳам орадан бир кун ўтиб, ахборот агентликлари ва янгиликлар сайтларида Халқаро пресс-клубнинг ушбу репортажини танқид қилиб, фикр билдирган. У журналистларни қонунни бузганликда ва ҳеч ким оммавий тарзда кимнидир таҳқирлашга, ҳақоратлашга ҳаққи йўқлигини айтган.

Ушбу кўрсатувда халқаро ва Ўзбекистон қонунчилигидаги бир қанча меъёрлар қўпол равишда бузилган.

Булар:

1. Бола ҳуқуқлари тўғрисида конвенция (1989 йил 20 ноябрь) Ўзбекистонда 1994 йил 29 июлдан кучга кирган.

16-модда. 1.Бирорта бола унинг шахсий ҳаёти, оилавий ҳаёти, уй-жойдаҳлсизлиги ёки почта орқали юбориладиган нарсаларнинг махфийлигига бўлган ҳуқуқи амалга оширилишига ўзбошимчалик билан ёки қонунга зид равишда аралашиш ёхуд унинг шаъни ва обрўсига ғайриқонуний тажовуз қилиш объекти бўлиши мумкин эмас.

2. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси (1948 йил 10 декабрь, 217 А (III)). Декларациянинг **12-моддасида** ҳеч кимнинг шахсий ҳаётига ўзбошимчалик билан аралашиш мумкин эмаслиги кўрсатилиб, мазкур норма Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилигида тўлиқ имплементация қилинган.

12-модда. Ҳеч кимнинг шахсий ва оилавий ҳаётига ўзбошимчалик билан аралашиш, уй-жойи даҳлсизлигига, унинг ёзишмаларидаги сирларга ёки унинг

номус ва шаънига ўзбошимчалик билан тажовуз қилиниши мумкин эмас. Ҳар бир инсон худди шундай аралашув ёки тажовуздан қонун орқали ҳимоя қилиниш ҳуқуқига эга.

3. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 25-моддасида ҳар кимнинг эркинлик ва шахсий дахлсизлиги, **27-моддасида** шахсий ҳаётига аралашидан ҳимояланиш ҳуқуқи кафолатланган.

27-модда. Ҳар ким ўз шаъни ва обрўсига қилинган тажовузлардан, шахсий ҳаётига аралашидан ҳимояланиш ва турар жойи дахлсизлиги ҳуқуқига эга.

4. “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида”ги қонуннинг **13-моддасига** мувофиқ, “жисмоний шахснинг розилигисиз унинг шахсий ҳаётига тааллуқли ахборотдан фойдаланишга йўл қўйилмайди”.

5. “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги қонуннинг **6-моддасига** асосан, “оммавий ахборот воситалари орқали фуқароларнинг шахсий ҳаётига аралашидан тақиқланади”.

6. “Журналистик фаолиятни ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг **6-моддасига** кўра, “ўз касбига доир фаолиятни амалга ошириш чоғида журналист шахснинг ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳурмат қилиши шарт”.

“Журналист ахборот манбаи ёки муаллиф розилигисиз жисмоний шахснинг шахсий ҳаётига тааллуқли маълумотларни эълон қилиши, шунингдек, аудио ва видео ёзиш воситаларидан фойдаланиши мумкин эмас”. Шу билан бир қаторда, қонунга кўра, вояга етмаган шахслардан интервью олишдан, тасвирга туширишдан аввал уларнинг ота-онасидан ёзма рухсатнома олиш лозимлиги кўрсатилган.

Тавсиялар.

-Журналист мактабдаги формалар муаммосини кўтаришда мактаб ўқувчилари, ота-оналарнинг фикрлари, интервьюлари ва тегишли мутасаддилар, Халқ таълими вазирлиги томонидан билдирилган муносабатлар билан чекланиши керак;

-журналист мазкур вазиятни таҳлил этишда барча ахлоқий меъёрлар ва касб этикасини бузиши кечирилмас ҳолат бўлиб, тасвирда юзи аниқ кўрсатилган, вояга етмаган болаларни камситмаслиги лозим;

-журналист мазкур вазиятда фақатгина воқеа қатнашчилари фикрларини йиғиб, холис ахборот тарқатиш зарурдир.